

עין משפט
נר מצוה

סא א מיי פֿיל מהל' נעט רבעי הלכה ד סג עשין קלו טוש"ע י"ד ס'י שלל סעף [נסקן] קט: **סב** ב מיי פ"ו מהל' תמנות עניים הלכה ד ופ"א מהל' מ"ש הלכה א סג עשין קלו קסא טוש"ע י"ד סימן שלל סעף יט:

סג ג מיי פ"י מהלכות נדרים הלכה ד סג לאזין רקא טוש"ע י"ד סימן רכ סעף ז:

סד ד מיי שס טוש"ע שס סעף יז:

סה ה מיי פ"ט מהל' נדרים הלכה א י סג לאזין רמז טוש"ע י"ד סימן רח סעף א:

סו ו מיי פ"ב מהלכות מעשר הלכה ה ופ"ב מהלכות תומה הלכה ח והלכה י סג עשין קלו ולאזין רקא טוש"ע י"ד סימן שלל סעף טו: ז [מיי] פ"ד מהלכות שמיטה הלכה יג:]

תורה אור השלם
1. בי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת הפועֿשֿר וְתַתָּה לַלֵּוִי לַגִּי' לַיְתוֹם וְלָאֵלְמָנָה וְאָכְלוּ בִשְׁעָרֶיךָ וְשָׂבְעוּ: יִרְבּוּ כִּי יִכְרַת ה' הַלּוֹיִם תִּדְבֹּר וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם בִּי תִקְחוּ מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֵת הַפּוֹעֵשֶׁר אֲשֶׁר נָתַתִּי לָכֶם מֵאֲתָם: בְּהִלָּתְכֶם וְדַמְתֶּם מִמֶּנּוּ תִרְמֹת יְיָ מַעֲשֶׂר מִן הַפּוֹעֵשֶׁר: במדבר יח כו 3. וְכֹא הַלֵּוִי בִּי אֵין לוֹ חֶלֶק וְתָלָה עִמָּךְ דָּהָר וְהַיּוֹתֹם וְהָאֵלְמָנָה אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ וְאָכְלוּ וְשָׂבְעוּ לִמְעַן יִרְבְּךָ יְיָ אֱלֹהֶיךָ בְּכָל מַעֲשֶׂה יְיָךְ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה: דברים יד כט 4. וְצִוָּ מִשְׁהָ אוֹתָם לֵאמֹר מִקֵּץ שֶׁבַע שָׁנִים בְּמוֹעַד שָׁנָה הַשְּׁמִיטָה בַּחֹג הַקְּסָבוֹת: דברים לא י

גליון הש"ס

נפרא ת"ר המורד הנאה
מחבירו לשנה. עיין נדרים דף ט"ז איבעאל לכו אמר קום יין שאני טועם. ועיין נסחוסת מהריב"ל ספר ד' סימן כא:

רבינו חננאל

משתבא השמש כול'. פירוש תורת המעשרות, שנה ראשונה של שבוע מפורש מעשר ראשון ונתנו ללו', ומפרש מעשר שני ומעלות ואוכלו בירושלים, וכן בשנה השנייה, אבל בשנה שלישית מפורש מעשר ראשון ונתנו ללו', ותמורת מעשר שני מפרש מעשר עני ונתנו לעניים. לפיכך זה הירק שנלקט מקצתו בערב ראש השנה וחזר וליקט גוי מקצתו משתבא השמש, והיתה שניה נכנסת

לשלישית, מה שליקט ישר[אל] דינו כדין שנה שנייה, מעשר ראשון ומעשר שני, ומה שליקט הגוי דינו כדין שנה שלישית מעשר ראשון ומעשר עני, כעניין הזה סוגיא דשמעתא כולה, מדכתיב שנת המעשר, שנה שאין בה אלא מעשר אחד, והוא מעשר ראשון, פרט למעשר שני שאינו נוהג בשנה השלישית, ואינו יכול לומר מעשר שני, שהרי הכתוב אומר לעני ולגר. אבל מעשר ראשון הקישר הכתוב לנחלה, מה נחלה אין לה הפסק, אף מעשר ראשון אין לו הפסק. ולגדרים כדנתיא המורד הנאה מחבירו לשנה, מונה י"ב חודש מיום ליום, ואם פירש בשנה זו, אפילו לא נדר אלא ביום כ"ט לאלול, כיון שהגיע יום אחד בתשרי עלתה

יב:

משתבא השמש. צירושלמי מוקי לה צנכרי:

משתצמח לוורעים. פירש צקונטרס שהורע לומח צמוכו ואינו משמע כן צירושלמי דמעשרות פ"ק דאמר' מתני' כדי שתורע ותלמח כיצד הוא צודק ר' שמואל צר נחמני צסם צבי יונתן נוטל מלא קומצו ונותן למון הספל של מים אם שקע רובה חייבת ואם לאו פטורה ר' יונה צעא מעמה מה שקע יאה חייב ומה שלא שקע יאה פטור אלא צרוב כל פרייה ופרייה את אלמרת משמע משתלמח לזרעים היינו שנגמר צישולם כל כך שאם תולשין אותן חורעין אותן צמקום אחר מלמחי: **התבואה**. פ'י צקונטרס דגן ומירוש קרויין תבואה דכתיב כתבוצות גורן וכתבוצות יקצ ואי אפשר לומר כן חדא דלס כן לא ליתני זימתי וליהוו בכלל תבוצה כמו ענבים דתרווייהו בכלל תבוצת יקצ ניניהו ועוד דשיעור אחר תנא גבי ענבים צפ"ק דמעשרות (משנה ב) דתנן הענבים והצאוסים משיבאישו וצאוסים מין ענבים הוא מלשון ויעש צאוסים (שפי"ה ה) (א) ואית דגרסי והצאוסים וצירושלמי גרסינן הענבים והצאוסים משיבאישו ר' זירא צסם ר' יסא משיקרא צאוסא וצריך טעם למה לא אזלינן צענבים צתר שליש כמו תבוצה וזימתי מהאי קרא גופיה דמייתי הכא ומנלן כל תנן שיעורין המפורשין בכל אחד ואחד גבי פירות צפ"ק דמעשרות (שס) בתלמיס וענבים ורמונים וטוצא דתשבי התיס ואי לאו ענבים אכוליו אחרניא לא הוה חיישינן דלאו דאורייתא אלא ענבים דאורייתא ניניהו דכתיב תירוש ויזהר ונראה לי דכל אותן שיעורין הוא הצאת שליש שלהם והא דלא קמני משיבאי שליש דקדמני גבי תבוצה וזימתי משום דצכוליו אפשר ליתן צסם סימן חוץ מתבוצה וזימתי התיס אף לאו ענבים אכוליו דגבי התלתן משתלמח דריש לה רבי זעירא מדכתיב עשר תעשר את כל תבוצת זרעך כו' דצר שהוא מרע ומלמחי ילא פחות משליש שאינו מרע ומלמחי

רבי חנינא צסם רבי אמר זימתי וענבים שלא הביאו שליש משקין היולא ממן אינן מכשירין וא"ת והיכי ילפינן הכא חיוצ מעשר משציעית והלא כל אילנות הולכין לשציעית צתר חנטה וענבים נמי צכלל כדאמרין לקמן אמרי רבנן אילן צתר חנטה ירק צתר לקיטה תבוצה וזימתי צתר שליש ואפ"ה לענין להתחייב צמעשר שיעור אחר המפורש צפ"ק דמעשרות (משנה ג) ויש לומר דצכוליו ניחא דחוץ כשיעור המפורש צהם אצל תבוצה וזימתי קודם הצאת שליש נמי חוץ כדאמרין פרק המוציא יין (שבת דף פ:) אנפיקינן שמן זית שלא הביא שליש המשער ומעדן הבשר ואמרין בצפרק אלו עוצרין (פסחים דף צג:) עמילן של טבחים פת תבוצה שלא הביאה שליש ומחאי טעמא ניחא דקשיא ליה טפי אהני מנלן דאזלינן צתר שליש כיון דמקודם לכן חוץ ומייתי ראייה משציעית דאפילו לשציעית לא משערין עד הצאת שליש כ"ש להתחייב צמעשר דהא שאר אילנות דאזלינן לשציעית צתר חנטה אפ"ה לא מחייבי צמעשר עד דמטו לשיעור המפורש צהם: **בַּזְהָג** **שביעית בשמינייה**. תימה דלעיל (דף ט.) נפקא לן מצחרים וצקציר תצבות קציר של שציעית היולא למוצאי שציעית ופירש צקונטרס כגון תבוצה שהצביה שליש שצציעית אחת נוהג צה מנהג שצציעית צשמינית וי"ל (דהאי דהכא אינטריך ללמד על חריש שהוא לתוספת כדפירש' לעיל ו) ועוד ג"ל דאי מהכא הוה אמינא דהא דנוהג צה מנהג שצציעית צשמינית היינו דקדושת שצציעית נוהגת צהם דאסירא צסחורה וחיצין צציעור ושאר דיני פירות שצציעית אצל לתרוש ולקצור ולעדור אותה תבוצה לא הייתי אוסר דדצר תתלוי צצצבות הארץ כיון דנפקא שצציעית שריא אפילו לצורך פירות שצציעית להכי אינטריך ההוא קרא וניחא השתא דדריש מיניה תוספת שצציעית דאי לאו הכי מה תוספת שייך צפירות שגדלו שצצציעית צמאי דאסירי צשמינית: אלא

להתחייב צמעשר שיעור אחר המפורש צפ"ק דמעשרות (משנה ג) ויש לומר דצכוליו ניחא דחוץ כשיעור המפורש צהם אצל תבוצה וזימתי קודם הצאת שליש נמי חוץ כדאמרין פרק המוציא יין (שבת דף פ:) אנפיקינן שמן זית שלא הביא שליש המשער ומעדן הבשר ואמרין בצפרק אלו עוצרין (פסחים דף צג:) עמילן של טבחים פת תבוצה שלא הביאה שליש ומחאי טעמא ניחא דקשיא ליה טפי אהני מנלן דאזלינן צתר שליש כיון דמקודם לכן חוץ ומייתי ראייה משציעית דאפילו לשציעית לא משערין עד הצאת שליש כ"ש להתחייב צמעשר דהא שאר אילנות דאזלינן לשציעית צתר חנטה אפ"ה לא מחייבי צמעשר עד דמטו לשיעור המפורש צהם: **בַּזְהָג** **שביעית בשמינייה**. תימה דלעיל (דף ט.) נפקא לן מצחרים וצקציר תצבות קציר של שציעית היולא למוצאי שצציעית ופירש צקונטרס כגון תבוצה שהצביה שליש שצצציעית אחת נוהג צה מנהג שצציעית צשמינית וי"ל (דהאי דהכא אינטריך ללמד על חריש שהוא לתוספת כדפירש' לעיל ו) ועוד ג"ל דאי מהכא הוה אמינא דהא דנוהג צה מנהג שצציעית צשמינית היינו דקדושת שצציעית נוהגת צהם דאסירא צסחורה וחיצין צציעור ושאר דיני פירות שצציעית אצל לתרוש ולקצור ולעדור אותה תבוצה לא הייתי אוסר דדצר תתלוי צצצבות הארץ כיון דנפקא שצציעית שריא אפילו לצורך פירות שצציעית להכי אינטריך ההוא קרא וניחא השתא דדריש מיניה תוספת שצציעית דאי לאו הכי מה תוספת שייך צפירות שגדלו שצצציעית צמאי דאסירי צשמינית: אלא

לשלישית, מה שליקט ישר[אל] דינו כדין שנה שנייה, מעשר ראשון ומעשר שני, ומה שליקט הגוי דינו כדין שנה שלישית מעשר ראשון ומעשר עני, כעניין הזה סוגיא דשמעתא כולה, מדכתיב שנת המעשר, שנה שאין בה אלא מעשר אחד, והוא מעשר ראשון, פרט למעשר שני שאינו נוהג בשנה השלישית, ואינו יכול לומר מעשר שני, שהרי הכתוב אומר לעני ולגר. אבל מעשר ראשון הקישר הכתוב לנחלה, מה נחלה אין לה הפסק, אף מעשר ראשון אין לו הפסק. ולגדרים כדנתיא המורד הנאה מחבירו לשנה, מונה י"ב חודש מיום ליום, ואם פירש בשנה זו, אפילו לא נדר אלא ביום כ"ט לאלול, כיון שהגיע יום אחד בתשרי עלתה

ארבעה ראשי שנים פרק ראשון ראש השנה

שניה. מה שנלקט צשנה שניה של שמיטה מעשר ראשון ללוי ומעשר שני צירושלים ומה שנלקט צשנה שלישית מעשר ראשון ומעשר עני: **מנא** **הני** **מילי**. דצשלישית אינו נוהג צה מעשר שני: **שנה** **שאיין** **נוהג צה אלא אחד**. מן המעשרות שנהגו צשתי שנים שלפניה: **הא**

כיצד מעשר ראשון. יתן כדרכן שנתן עד הנה: **ומעשר עני**. יוסקי צמקום מעשר שני כדכתיב (דברים כו) לגר ליתום ולאלמנה והוא מעשר עני: **או אף מעשר ראשון יצטל**. ושנת המעשר חד קאמר ההיא דמפרש ואזיל ללוי לגר ליתום ולאלמנה והוא מעשר עני שאף לוי צכלל עני שאין לו חלק בצרכך: **וצא הלוי**. למעשר ראשון כל זמן שצא וכו' והא צשנה שלישית כתיב מקצה שלש שנים וגו' וצא הלוי וגו': ה"ג ס"ר **המודר** **וצא וכו'** ולא גרסינן **מנלן**: **לשון בני אדם**. שאין אדם נודר אלא על לשון שהוא רגיל לדצר ודךר בני אדם לקרות תשרי ר"ה: **הסלתן**. מין תצלין (א) פיניגרי': **משפלתם**. אחר שנת נמיחתו הוא מתעשר ולא אחר שנת לקיטתו: **משפלתה לזרעים**. שהורע לומח צמוכו: **התבוצה**. דגן ומירוש קרויין תבוצה דכתיב (צמדבר יט) כתבוצות גורן וכתבוצות יקצ: **והזימתי**. יאהר משיבאי שליש מתעשרין אחר שנה שהגיעו צו לשליש צישולם אם שניה אם שלישית: **מנא** **הני** **מילי**. אכתוצה ואזימתי קאי דמעשר דידהו דאורייתא ומנלן צצתר שליש אזלי ירק דאזלו ציה רצנן צתר לקיטה ואילן דאזלו צתר חנטה מעשר דידהו מדרגנן ולא מצביא צהו מנלן ולקמן (דף ד.) מפרש צהו טעמייהו ירק משום דגייזו ליה כל שעמא והצר צמח וגדל על מי גשמים של שנת לקיטתו אזיל ציה צתר לקיטה אילן גדל על מי שנה שחנט צה שע"י שרץ צצא צצאילן לפני חנטה פירותיו חונטין וצו נגמרין ששרץ האילן עולה ונכנס צפרי תמיד וממנו גדל: **מאי עידיהסי**. לקרות חג הסוכות צצסוף צצצע שנים שנת השמיטה הרי צצר יאה השמיטה מר"ה וכצר נכנסת שמינית: **אלא לומר לך כו'**. וה"ק קרא יש לך דצר שהוא של שמינית והוא אסור כשצציעית ואזיו וז תבוצה שהצביה שליש ולקמן פריך ממאי דצדעיייל שליש קאמרי: וללמא

שליש בשביעית לפני ראש השנה אתה נוהג בו מנהג שביעית בשמינית אמר ליה ר' זירא לרב אסי ודלמא

התחייב צמעשר שיעור אחר המפורש צפ"ק דמעשרות (משנה ג) ויש לומר דצכוליו ניחא דחוץ כשיעור המפורש צהם אצל תבוצה וזימתי קודם הצאת שליש נמי חוץ כדאמרין פרק המוציא יין (שבת דף פ:) אנפיקינן שמן זית שלא הביא שליש המשער ומעדן הבשר ואמרין בצפרק אלו עוצרין (פסחים דף צג:) עמילן של טבחים פת תבוצה שלא הביאה שליש ומחאי טעמא ניחא דקשיא ליה טפי אהני מנלן דאזלינן צתר שליש כיון דמקודם לכן חוץ ומייתי ראייה משציעית דאפילו לשציעית לא משערין עד הצאת שליש כ"ש להתחייב צמעשר דהא שאר אילנות דאזלינן לשציעית צתר חנטה אפ"ה לא מחייבי צמעשר עד דמטו לשיעור המפורש צהם: **בַּזְהָג** **שביעית בשמינייה**. תימה דלעיל (דף ט.) נפקא לן מצחרים וצקציר תצבות קציר של שציעית היולא למוצאי שצציעית ופירש צקונטרס כגון תבוצה שהצביה שליש שצצציעית אחת נוהג צה מנהג שצצציעית צשמינית וי"ל (דהאי דהכא אינטריך ללמד על חריש שהוא לתוספת כדפירש' לעיל ו) ועוד ג"ל דאי מהכא הוה אמינא דהא דנוהג צה מנהג שצציעית צשמינית היינו דקדושת שצציעית נוהגת צהם דאסירא צסחורה וחיצין צציעור ושאר דיני פירות שצציעית אצל לתרוש ולקצור ולעדור אותה תבוצה לא הייתי אוסר דדצר תתלוי צצצבות הארץ כיון דנפקא שצציעית שריא אפילו לצורך פירות שצציעית להכי אינטריך ההוא קרא וניחא השתא דדריש מיניה תוספת שצציעית דאי לאו הכי מה תוספת שייך צפירות שגדלו שצצציעית צמאי דאסירי צשמינית: אלא

על כן היא כבידה. התבואה והזימתי משיבאי שליש. פ"י כגון הפרי צשיגמרי יש בו משקל ג' סלעים, כיון שהביא משקל סלע וחכתו חייב במעשר. מנא לן אמר ר' זירא עשר תעשר את כל תבואת זרעך, כלומר [צשה] [עשר] מדבר שאם תורעהו תעשר ממנו, כגון דברי שזרע וצומח, פרט לפחות משליש (א') שאינו צומח. ומפרשין לה מהאי קרא, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, כלומר כל תבואה שהביאה שליש בשביעית שנאמר בה מקץ שבע שנים במועד שנת שמיטה, (ב) והיא יכולה להיקצר במועד והוא חג הסוכות, זו התבואה משנת השמיטה נחשבת, מאחר שהביאה שליש בשנה השביעית,

מסורת הש"ס

(א) ג'ל' תמא ממי הכין, (ב) [תוספתא פ"א הי"ט], (ג) [לעיל י"א, ד] (ד) [נדרים ל: וט"ז, ס] מעשרות פ"א מ"ג, (ו) כר"א מ"ו, (ז) כתי' זה אלו,

הגהות הב"ח

(א) גב' משתלמח לזרעים (התבוצה וזימתי משיבאי שליש) תל"מ וי"ב מפרש"י מצוהר דלא היו גרס ליה: (ב) רש"י ד"ה התלתן מין תצלין. י"ב וימתי' ציק דף פא ע"א פרש"י שהוא מין קטנות וצ"ע לדינא לענין העדר מן תצלין אם הוא כצלל: (ג) תוב' ד"ה התבוצה כו' ואית דגרסי הכאזוס. י"ב כיון דגרסי הענבים הכאזוס למימר דקמח ענבים משיבאי שליש אצל בשאר מין ענבים דהיינו צאזוסים יש להם שיעור אחר אצל צירושלמי גרס הענבים והצאוסים צוזאי' אלתא דתרוויחו שיעורן משביאישו: (ד) ד"ה מנהג וכו' שהוא לתוספת דפריהסי לעיל. י"ב פ"י דפחריס צא ללמד על מולדה דמורש דלא תימא לא אסור אחרנייאלא לא וכדכחו התוספות לעיל דף ט' צד"ה שהרי ע"ש וקרא דשנת השמיטה צא ללמד על התבוצה שהצביה שליש לפני ר"ה ששמה טובא צו מנהג שצציעית א"כ מהכא משענין קצירה וקרא דפחריס וצקציר תצבות בעל כפרך כיון דבקציר לא אינטריך לגופיה לקצירה לתוספת דמקרא דהכא לומר לך כי היכי דבקצירה תאכר הנכנס למ"ש הי"ג שחוריה על ערב שצציעית הנכנס לשצציעית וזה שכתבו ללמד על חרישה לתוספת:

לעני רש"י

פיניגרי'. חיבלה (נגרזית ויונית, צמח המשמש לחבלין).

רבינו חננאל (המשך)

לו שנה ונשלם נדרו. וכיון שנתנו תשרי אפילו יום אחד הותר. ואפילו לאשן דלא סבר יום אחד בלא חשוב שנה, הכא מודה דלציעורי נפשיה קא מכוין והא אצטער ליה. ואימא ראש השנה למיריס יוסף, ומשני' הלך אחר לשון בני אדם, ובני אדם אין קורין ראש השנה אלא תשרי. תנן בתחילת מעשרות התלתן משתצמח [ג"א: משביצמח], פ"י, חשוב הוא צצמח. ואוקימנ' משתצמח צצמח. ופירשוהו בתלמוד ארץ ישראל כיני מתנייתא כדי שתורע ותצמח, כיצד בדרך, ר' שמואל בשם ר' יונתן נוטל מלא קומצו ומיטייל לתוך ספל של מים, שקפה לה [ורבה] חיבה, ואוקינאם ברוב כל פרייה ופרייה, כלומר כיון ששקפה יש בה עיקר פרי

^[א] נראה דל"ל והיני תבוצה שהיא יכולה